

준 비 서 면

사 건 2026가단52875 채무부존재확인

원 고 이주현

피 고 반주현

위 사건에 관하여 원고는 다음과 같이 변론을 준비합니다.

다 음

1. 이 사건의 쟁점

이 사건에서 다투어지는 것은 피고가 주장하는 신체 상해에 관한 손해배상채무의 존부입니다.

2. 피고 주장의 요지

피고는 2026. 9. 2.자 답변서를 통하여 다음과 같이 주장합니다.

가. 원고 차량이 갑자기 후진하면서 피고 차량을 충격하였다.

나. 피고는 충돌 순간 ‘쿵’ 하는 충격과 차체가 흔들리는 움직임을 직접 체감하였다.

다. 피고 차량 전면부에 실제 손상이 존재하고, 수리견적은 2,532,728원이며, 대물처리로 1,900,000원이 입금되었다.

라. 피고는 사고 다음 날부터 진료를 받고 6일간 입원하였으며, 퇴원 후에도 2026년 8월까지 통원치료를 계속하였다.

마. 피고에게는 입원기간에 상응하는 휴업손해가 발생하였다.

그러나 이는 다음과 같은 이유로 부당하므로 받아들여져서는 아니될 것입니다.

3. 원고 차량이 갑자기 후진하였다는 주장에 대하여

이 사건 사고는 원고 차량이 기어 중립 상태에서 뒤로 밀린 것에 불과하고, 동력에 의한 후진이 아닙니다.

원고는 신호 대기를 위하여 정차하고 있던 중 기어를 중립에 두었고, 이 상태에서 원고 차량이 서서히 뒤로 이동하여 피고 차량과 접촉하였습니다.

동력에 의한 후진과 중립 상태에서의 자유 이동은 차량에 가하여지는 힘의 크기가 근본적으로 다릅니다.

원고는 이 사건 사고 당시 원고 차량 후방 카메라에 기록된 영상을 갑 제1호증으로 제출합니다.

4. 충격을 체감하였다는 주장에 대하여

피고가 주장하는 충격의 정도는 아무런 객관적 자료로 뒷받침되지 아니합니다.

피고는 충돌 순간 ‘쿵’ 하는 충격과 함께 차체가 흔들리는 움직임을 직접 체감하였다고 주장하나, 이는 피고의 주관적 진술에 불과합니다.

피고가 제출한 을 제1호증 내지 을 제3호증은 차량의 손상 및 대물처리 경과에 관한 자료입니다.

이들은 피고의 신체에 어떠한 정도의 충격이 가하여졌는지를 밝히는 자료가 아닙니다.

피고 스스로도 답변서에서 위 수리견적액이나 대물처리 관련 입금사실만으로 곧바로 신체상해가 발생하였다고 주장하는 것은 아니라고 밝히고 있습니다.

나아가 차체에 고정된 원고 차량 블랙박스 영상(갑 제1호증)에도 피고가 주장하는 바와 같은 충격에 대응하는 화면의 변화는 나타나지 아니합니다.

5. 차량에 실제 손상이 존재한다는 주장에 대하여

피고가 주장하는 차량 손상은 객관적으로 확인되지 아니하고, 을 제2호증 견적은 실제 손상 정도에 비하여 과다하게 작성된 것으로 보입니다.

가. 사진상 피고가 주장하는 손상은 확인되지 아니합니다

피고는 사고 직후 촬영된 사진에서 스타 엠블럼 및 그릴 부분이 정상적인 위치와 달리 안쪽으로 밀려 들어간 상태가 확인된다고 주장합니다.

그러나 을 제1호증의 각 사진상 피고가 주장하는 위치변형이나 손상은 확인되지 아니합니다.

피고가 현재까지도 위 차량을 수리하지 아니하였다면, 차량의 실제 손상 정도는 현 상태를 통하여 확인이 가능할 것입니다.

나. 위 견적서는 실제 손상을 확인한 결과가 아닙니다

피고가 제출한 을 제2호증 견적서는 그 표제에 ‘미수선수리’로 기재되어 있습니다.

따라서 위 견적서는 차량을 분해하여 손상 부위와 정도를 확인한 결과를 기재한 문서가 아닙니다.

실제로 피고는 위 차량을 수리하였음을 확인할 수 있는 자료를 제출하지 아니하였습니다.

결국 사고 직후 촬영된 사진에서는 손상이 확인되지 아니함에도, 그로부터 3일 후 작성된 을 제2호증 견적서에는 프론트범퍼커버, 프론트그릴, 스타엠블럼, 라디에이터그릴커버의 교환 및 도장 작업이 기재되어 있습니다.

위 견적이 어떠한 근거로 작성된 것인지는 확인되지 아니합니다.

나아가 피고는 위 견적에 따른 수리를 실제로 진행하지도 아니하였습니다.

이에 비추어 보면, 위 견적은 실제 손상 정도에 비하여 과다하게 작성된 것으로 보입니다.

다. 교환 대상 부품은 모두 외장 표면 부품으로서 탑승자에게 가하여진 충격과는 무관합니다

위 견적서에 기재된 교환 대상 부품은 프론트범퍼커버, 프론트그릴, 스타앰블럼, 라디에이터그릴커버 및 주차센서 링에 한정되어 있습니다.

이들은 모두 차량 전면부의 외장 표면에 부착되는 부품으로서, 그 교환 여부만으로는 차량에 탑승한 피고의 신체에 어떠한 정도의 충격이 가하여졌는지를 알 수 없습니다.

라. 견적 금액은 충격의 강도를 의미하지 아니합니다

피고는 총 수리비가 2,532,728원이라는 점을 반복하여 강조하고 있습니다.

그러나 수리비 금액은 차량의 제조사 및 차종에 따라 크게 달라지는 것으로서, 견적 금액의 다과가 곧 충격의 강도를 의미하지 아니합니다.

위 견적서에 의하더라도 프론트범퍼커버 1개의 부품 가격이 757,000원, 프론트그릴이 577,000원으로 기재되어 있습니다.

그럼에도 실제 수리는 이루어지지 아니하였습니다.

6. 상해를 입어 치료를 받았다는 주장에 대하여

피고가 제출한 진료기록에 의하더라도 상해의 발생은 물론, 6일간의 입원과 2026. 5. 26.부터 2026. 8. 17.까지 다섯 차례의 통원치료가 필요하였는지도 확인되지 아니합니다.

가. 입원 당일 검사에서 아무런 이상 소견이 확인되지 아니하였습니다

을 제6호증 2026. 4. 29.자 입원 당일 진료기록에는 다음과 같이 기재되어 있습니다.

- 스스로 보행 가능(walking by self)
- 운동 및 감각 기능 정상(S/M intact)
- 관절 운동범위 제한 없음(LOM 음성)
- 근력 약화 없음(muscle weakness 음성)
- 방사통 없음(radiating pain 음성)
- 저림 증상 없음(numbsness, tingling sensation 음성)

즉 입원 당일 시행된 이학적 검사에서 신경학적 이상 소견은 단 하나도 확인되지 아니하였습니다.

그럼에도 피고는 같은 날부터 2026. 5. 4.까지 6일간 입원하였습니다.

위와 같은 검사 결과에 비추어 볼 때, 6일간의 입원이 의학적으로 필요하였다고 보기 어렵습니다.

나. 무릎 MRI 판독결과는 확정적 진단에 이르지 못하였습니다

을 제7호증 2026. 5. 15.자 우측 무릎 MRI 판독결과에는 골절이나 탈구가 확인되지 아니하고, 골수신호도 정상으로 기재되어 있습니다.

또한 각 소견은 모두 ‘R/O’로 기재되어 있는바, 이는 확정적 진단이 아니라 감별을 요한다는 의미입니다.

판독의 역시 마지막에 임상적 상관관계의 확인과 재활의학과 또는 정형외과 협진을 권고하고 있습니다.

나아가 위 MRI는 이 사건 사고일로부터 18일이 경과한 2026. 5. 15.에 비로소 시행되었습니다.

따라서 위 판독결과만으로는 해당 소견이 이 사건 사고로 인하여 발생한 것인지 확인할 수 없습니다.

다. 통원 진료기록만으로는 다섯 차례의 통원치료가 필요하였는지 알 수 없습니다

을 제8호증의 1 내지 5 통원 진료기록은 2026. 5. 26.부터 2026. 8. 17.까지 작성된 다섯 차례의 기록입니다.

그런데 위 다섯 차례의 기록에는 통증 정도(요통 NRS 6, 항강통 NRS 6)와 변증(기체증)이 모두 동일하게 기재되어 있습니다.

2026. 5. 26.부터 2026. 8. 17.까지 치료를 받았음에도 증상에 아무런 변화가 없었다는 것이거나, 실제 진찰 내용이 기록에 반영되지 아니한 채 동일한 내용이 반복 기재된 것으로 볼 수밖에 없습니다.

어느 경우이든 위 통원치료가 이 사건 사고로 인하여 필요하였던 것인지 확인하기 어렵습니다.

7. 휴업손해가 발생하였다는 주장에 대하여

피고는 휴업손해가 발생하였다고 주장하나, 그 발생 여부조차 확인되지 아니합니다.

피고는 답변서에서 “구체적인 범위는 필요한 소득자료 등을 통하여 추가로 주장·입증할 예정”이라고만 기재하였습니다.

그러나 피고가 스크린골프장에서 어떠한 지위에 있었는지, 실제 소득이 얼마인지에 관하여는 아무런 자료가 제출되지 아니하였습니다.

나아가 피고가 입원한 6일 동안 위 사업장의 운영이 실제로 중단되었는지, 피고의 소득이 실제로 감소하였는지도 확인되지 아니합니다.

휴업손해는 현실적인 소득 감소가 있어야 인정되는 것이므로, 단지 입원하였다는 사실만으로

당연히 발생하는 것이 아닙니다.

8. 결론

이 사건 사고는 원고 차량이 기어 중립 상태에서 뒤로 밀려 발생한 접촉사고입니다.

피고가 주장하는 충격의 정도를 뒷받침하는 객관적 자료는 제출되어 있지 않습니다.

피고가 주장하는 차량 손상은 객관적으로 확인되지 아니하고, 실제 수리도 이루어지지 아니하였습니다.

피고가 제출한 진료기록에 의하더라도 상해의 발생은 물론, 6일간의 입원과 2026. 5. 26.부터 2026. 8. 17.까지 다섯 차례의 통원치료가 필요하였는지도 확인되지 아니합니다.

따라서 원고의 피고에 대한 대인 손해배상채무가 존재하지 아니한다는 원고의 청구는 이유 있으므로, 이를 인용하여 주시기 바랍니다.

입 증 방 법

1. 갑 제1호증 사고 당시 원고 차량 후방 카메라 영상

2026. 9. .

원고 이주현 (인)

서울중앙지방법원 민사60단독 귀중